

予備独自問題R5-25

(配点：2)

月 日

月 日

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、強盗致傷の被疑事実で勾留され、国選弁護人としてAが選任された。甲は、被疑事実と同一の事実により、H地方裁判所に起訴された。

本件強盗致傷事件は、公判前整理手続に付されたところ、第1回の公判前整理手続期日に先立ち、検察官は証明予定事実記載書を提出し、また、証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求し、それらを①起訴後においても国選弁護人であるAに開示した。その中には、本件強盗致傷事件の犯人の容ぼうが甲によく似ていると供述する目撃者乙の検察官に対する供述調書が含まれていた。②その後、第1回の公判前整理手続期日が指定され、同期日に甲が出頭した。

第1回の公判前整理手続期日の後、Aは、検察官に対し、③刑事訴訟法第316条の15に基づき、乙の供述調書の証明力を判断するために重要な証拠として、乙の他の供述録取書等の開示を請求し、同条の要件を満たす乙の供述録取書等は全てAに開示された。

Aは、その後、裁判所及び検察官に対し、甲は本件強盗致傷事件の発生した日時に、事件現場から遠く離れたI市にいたのであって、本件強盗致傷事件に関与していない旨のアリバイ主張を記載した予定主張記載書面を提出するとともに、本件犯行日時にI市において甲と一緒にいたという甲の友人である丙の証人尋問を請求した。④裁判所はこれに対し、検察官の意見を聞いた上で、丙の証人尋問を決定した。

その後、公判前整理手続が終了して公判期日が開かれ、公判期日において丙の証人尋問が行われた。⑤丙は、その証人尋問において、本件犯行日時にI市において丙のスマートフォンで撮影した写真に偶然、甲が写っているものがある旨の証言をした。なお、A及び甲は、同証人尋問前に丙から同写真の存在を知らされておらず、公判前整理手続において、同写真の証拠調べ請求はされていない。

【記述】

ア、下線部①で起訴後もAが国選弁護人の地位にあるためには、改めて第一審の国選弁護人として選任される必要がある。

イ、甲に対しては、第1回公判期日の冒頭手続において黙秘権の告知が行われるが、下線部②の甲が出頭した最初の公判前整理手続期日においても、裁判長は甲に対し、黙秘権の告知をしなければならない。

ウ、弁護人は、検察官が取調べを請求した乙の供述調書について、公判前整理手続中に刑事訴訟法第326条の同意をするかどうか、又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならないが、その時期は、下線部③の開示がされた後でよく、それよりも前に意見を明らかにする必要はない。

エ、下線部④の丙の証人尋問のほかにもアリバイ主張に関連してAが証拠調べを請求した証拠があったとしても、裁判所はそれらについて証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をしないまま公判前整理手続を終え、丙の証人尋問を実施した後、それらの証拠の取調べをするか否かを決定してもよい。

オ、下線部⑤の写真について、公判前整理手続の中で証拠調べ請求がされることなく同手続が終了した以上、Aが丙の証人尋問終了後にその証拠調べを請求する余地はない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

No.188	公判前整理手続	正答率
予備R5-25	正解	71%

ア 誤っている

被疑者が起訴された場合も、被疑者国選弁護は終了となるが、自動的に被告人国選弁護に移行するので、起訴後の活動を継続する。よって、下線部①で起訴後もAが国選弁護人の地位にあるためには、改めて第一審の国選弁護人として選任される必要はない。

イ 正しい

291 条5項は、第1回公判期日の冒頭手続において、裁判長が被告人に黙秘権を告知すべきことを定めた規定である。また、316 条の9第3項は、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、裁判長が被告人に黙秘権を告知すべきことを定めた規定である。よって、甲に対しては、第1回公判期日の冒頭手続において黙秘権の告知が行われるが、下線部②の甲が出頭した最初の公判前整理手続期日においても、裁判長は甲に対し、黙秘権の告知をしなければならない。

ウ 正しい

316 条の16 条第1 項は、「被告人又は弁護人は、第316 条の13 第1 項の書面の送付を受け、かつ、第316 条の14 第1 項並びに前条第1 項及び第2 項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第326 条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。」と規定している。よって、弁護人は、検察官が取調べを請求した乙の供述調書について、公判前整理手続中に326 条の同意をするかどうか、又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならないが、その時期は、下線部③の開示がされた後でよく、それよりも前に意見を明らかにする必要はない。

エ 正しい

316 条の32 第1 項は、「公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第298 条第1 項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。」と規定しているが、同条2 項は、「前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。」と規定している。よって、下線部④の丙の証人尋問のほかにもアリバイ主張に関連してAが証拠調べを請求した証拠があったとしても、裁判所はそれらについて証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をしないまま公判前整理手続を終え、丙の証人尋問を実施した後、それらの証拠の取調べをするか否かを決定してもよい。

オ 誤っている

本記述では、丙は、その証人尋問において、本件犯行日時にI 市において丙のスマートフォンで撮影した写真に偶然、甲が写っているものがある旨の証言をしたが、A 及び甲は、同証人尋問前に丙から同写真の存在を知らされておらず、公判前整理手続において、同写真の証拠調べ請求はされていないというのである。そのため、下線部⑤の写真は、「やむを得ない事由によつて公判前整理手続……において請求することができなかつたもの」(316 条の32 第1 項)に当たる。よって、下線部⑤の写真は、Aが丙の証人尋問終了後にその証拠調べを請求する余地がある。

以上により、誤っている記述はアとオであり、したがって、正解は肢2 となる。